BREVE INFORME DEL DESARROLLO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD VIAL

Marco legal previo a la conformación del primer Consejo Consultivo de Seguridad Vial

Ley 1702 de 2013 creó algunos Consejos y Comités como instrumentos de apoyo y facilitadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre ellos el Consejo Consultivo de Seguridad Vial (CCSV), como "*órgano consultivo y de participación público privado, en el que son miembros los representantes de todos los agentes sociales, en especial representantes de las víctimas, de los distintos colectivos de usuarios, de los agentes económicos del sector de ensamblaje automotor, autoridades de tránsito, organismo de apoyo y académicos expertos en la seguridad vial. Su función es la de informar los planes y las estrategias de seguridad vial, proponer acciones, debatir propuestas y lograr el compromiso y alineamiento con estos sectores público-privados en los objetivos y estrategias nacionales de seguridad vial*."

La Ley ordenó que serán asistentes permanentes, "*el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA o, su delegado, y el presidente del Comité de Representación del Capítulo Técnico de autoridades de tránsito o su delegado*". Además, la Ley estipuló que "*cada uno de los agentes sociales y económicos, autoridades de tránsito y organismo de apoyo enunciados elegirá un (1)*".

La ANSV mediante Resolución 098 del 14 de marzo de 2019, modificada por la Resolución 111 del 9 de abril de 2021, estructuró el CCSV definiendo sus miembros e invitados permanentes.

Posesión de los miembros

El día 25 de agosto de 2021, en desarrollo de la primera sesión del CCSV, tomaron posesión los miembros del Consejo:

Everth Bustamante - Representante de Organismos de Apoyo al Tránsito

Miguel Forero – Representante de Víctimas

Daniel Villaveces – Representante de colectivos de usuarios

Juliana Rico Ospina – ANDI – Representante sector ensamblaje automotor

Luis Gabriel Márquez Díaz – Representante Academia

Desde las reuniones preliminares hasta la fecha, Juan Sebastián Bogotá, asesor de la Dirección de Coordinación Interinstitucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ha venido actuando como Secretario Técnico.

En la sesión de posesión de los miembros, Everth Bustamante fue elegido como Presidente del Consejo.

En sesión extraordinaria del día 2 de septiembre de 2021 se incorporan al equipo de trabajo Ángela Húzgame, directora de la Cámara del SOAT de FASECOLDA, y de manera transitoria, Ernesto Camargo, Secretario de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla.

Posteriormente fue presentada como representante de las autoridades de tránsito la Capitana Laura Huertas.

Plan Estratégico del CCSV

En sesión extraordinaria del día 2 de septiembre de 2021 se acuerda formular el Plan Estratégico del CCSV; sin embargo, ante la ausencia de algunos de sus miembros, se propuso discutir el tema en una sesión posterior.

Recomendaciones presentadas al Presidente de la República

En reunión del CCSV con el señor Presidente de la República, el día 21 de octubre de 2021, fueron presentadas las siguientes recomendaciones:

- Presentar ante la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Económica y Social, solicitud motivada para la revisión, actualización y aprobación de un documento CONPES que garantice la implementación y puesta en marcha del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 – 2031.
- Acelerar la radicación ante el Congreso de la República del proyecto de ley para la adhesión de Colombia al Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos (WP.29 del Acuerdo 1959 sin anexos) y definir un cronograma para la expedición de los reglamentos técnicos de acuerdo con los análisis de prioridades para la reducción de la siniestralidad vial. Lo anterior, sin perjuicio de adelantar el cronograma de trabajo de los proyectos de reglamentos técnicos del sector.
- Impulsar la implementación del esquema de evaluación teórico-práctico de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes requeridas para obtener por primera vez o recategorizar una licencia de conducción, a través de los Centros de Apoyo Logístico para la Evaluación (CALE), o la figura que determine el Gobierno Nacional para el efecto, con la finalidad de verificar con rigurosidad y certificar la idoneidad de los conductores del país.
- Dar prioridad a un conjunto de acciones para proteger la vida e integridad de los ciclistas y motociclistas del país, entre ellas:
    - Reglamentar y homologar las certificaciones de calidad correspondientes a los elementos de protección personal para ciclistas y motociclistas de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por el Decreto 1595 de 2015, del Subsistema de Gestión de la Calidad.
    - Ordenar a la autoridad competente que verifique si la fabricación, importación, distribución y comercialización de cascos para ciclistas y motociclistas cumplen con las certificaciones de calidad homologadas en Colombia.
    - Reglamentar las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo para los colombianos o extranjeros que usan la bicicleta o motocicleta como herramienta de trabajo en el país.
    - Adoptar mecanismos para que los ciclistas y motociclistas de menores ingresos tengan acceso a elementos de protección personal de calidad.
- Identificar y definir fuentes de financiación para que las universidades públicas, a través de sus grupos de investigación, desarrollen proyectos que permitan comprender la siniestralidad vial desde una perspectiva regional.
- Adoptar medidas para el fortalecimiento y la consolidación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Comentado [CDGC1]: MJ: Se hizo un trabajo de revisión del documento por parte del Consejo desde el 2 de sep. de 2021. Se señalaron aspectos importantes del plan, el Consejo respalda que exista un PNSV a 2032 y desea ser parte constructiva del Plan.

DV: De acuerdo con el contenido del documento de empalme, aun hay espacio para que haya una participación por parte del Consejo.

El Plan fue puesto en conocimiento del Consejo y este presentó sus observaciones que están siendo revisadas por la Agencia y está pendiente que se pronuncien sobre ellas.

Comentado [CDGC2]: El PNSV 2022-2031 está por ser expedido, pero no se ha expedido CONPES por parte del Gobierno saliente.

Comentado [CDGC3]: Proyecto de ley en curso.

Comentado [CDGC4]: Eso ya fue impulsado a través de la Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban). Será puesto en marcha en los próximos meses.

Comentado [CDGC5]: MJ: El artículo 3 de la Ley Julián Esteban abre las posibilidades de trabajar en estos puntos: números 1,2 y 4.

Comentado [CDGC6]: 1. Protocolo buenas prácticas. 2. Ajustes a los PESV.

Hay unos avances importantes. Empresas deben tener una estrategia para sus usuarios vulnerables.

AH. Es importante no sólo la expedición sino también el cómo implementarlo.

DV: Esto cobra relevancia teniendo en cuenta la profundización de malas prácticas en las empresas.

MJ: Revisar avances del Min. Salud en este punto y Min Trabajo.

Comentado [CDGC7]: DV: sugiere incorporar después de este punto, lo que enfatizó el Presidente: 1) Trabajar en la retención infantil (adecuación vehículos). 2) Protocolo entrega seguro de la motocicleta. 39 Convenio con federaciones territoriales (se hizo en diciembre).

Comentado [CDGC8]: Las universidades públicas que califiquen para realizar los exámenes teórico-prácticos pueden ser persuadidas para que creen grupos y proyectos de investigación sobre seguridad vial.

Comentado [CDGC9]: DV: Seg vial es una industria. Focalizar investigación de acuerdo con capacidades financieras.

LG: investigación de las Universidades pensada en función de la innovación. Creación y registro de patentes. Se necesitan recursos específicos para la generación de ...

Estrategia de presentación del CCSV

Con base en lo discutido en las sesiones y reuniones de trabajo, se elaboró una carta para enviarla a actores claves con los que el CCSV quisiera relacionarse. En sesión ordinaria del día 2 de diciembre de 2021 se decidió actualizar la base de datos de posibles destinatarios de la carta de presentación antes de proceder a enviarla.

Comentarios al Nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial

Aunque no se presentó un documento emanado del CCSV, los miembros de manera individual presentaron sus comentarios.

Interacción con el nuevo Gobierno Nacional

En sesión del día 30 de junio de 2022, los consejeros concuerdan en la importancia de entablar un canal de comunicación con el nuevo Gobierno Nacional para que se tengan en cuenta las recomendaciones planteadas por el CCSV al gobierno saliente.

Normas que modifican la conformación del CCSV

La Ley 2222 del 30 de junio de 2022, por medio de la cual se promueve el uso de la "bici" segura y sin accidentes, modificó de manera insólita el numeral 15.4 del artículo 15 de la Ley 1702 de 2013, así:

> 15.4. Consejo consultivo de seguridad vial. El consejo consultivo de seguridad vial será un órgano consejero y de participación público-privado. Tiene por funciones: proponer acciones y recomendaciones a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la implementación de la política nacional de seguridad vial, informar a sus representados los planes y las estrategias de seguridad vial, y debatir propuestas orientadas a lograr el compromiso y coordinación de los sectores público y privado, en el marco de los objetivos y estrategias nacionales de seguridad vial. La ANSV definirá los aspectos generales que aseguren la operatividad del consejo.
>
> Las propuestas y recomendaciones del consejo consultivo de seguridad vial, y en general las decisiones que dicho consejo adopte, no son vinculantes para la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
>
> Serán miembros del consejo consultivo:
>
> • 4 representantes de la sociedad civil, así: un representante de colectivos de ciclistas, un representante de colectivos de motociclistas, un representante de peatones y un representante de víctimas de accidentes de tránsito.
>
> • Un representante de los agentes económicos del sector automotor.
>
> • Un representante de los organismos de apoyo, a las autoridades de tránsito.
>
> • Un representante de académicos o expertos en la seguridad vial.
>
> PAR. 1º—Asistirán como invitados permanentes, el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA o su delegado, un delegado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y el presidente del comité de representación del capítulo técnico de autoridades de tránsito o su delegado.
>
> PAR. 2º—Cada uno de los mencionados actores como integrantes del consejo consultivo, incluyendo representantes de la sociedad civil, agentes económicos del sector automotor, organismos de apoyo a las autoridades de tránsito y académicos o expertos en seguridad vial, elegirá un (1) delegado al consejo consultivo.

PAR. 3º—El periodo de les miembros del consejo consultivo será de dos (2) años. Los miembros del consejo que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, ostenten tal calidad de conformidad con las disposiciones previamente establecidas, conservarán la calidad de miembros por el tiempo que faltare para completar dos (2) años desde el momento en que se produjo su elección. Una vez culminado dicho periodo los diferentes actores sociales y económicos procederán a elegir a los representantes señalados en el presente artículo.

Lo anterior requiere ajustar el reglamento interno del CCSV.